

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO

Plataforma de Formación en Seguridad Vial

Versión: 1.0

Documento para publicación en la plataforma y aceptación electrónica por parte de los usuarios.

1. Identificación del responsable y del encargado del tratamiento

De conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos personales, para efectos del tratamiento de datos a través de la plataforma de formación en seguridad vial (en adelante, la “Plataforma”), se identifican las siguientes figuras:

1.1. Responsable del tratamiento

Corresponde a la entidad u organización titular de la Plataforma, encargada de definir las finalidades y los medios del tratamiento de los datos personales recolectados a través de la misma. Los datos de contacto del Responsable serán publicados en la Plataforma y actualizados cuando corresponda.

1.2. Encargado del tratamiento

Corresponde al operador tecnológico responsable del desarrollo, alojamiento (hosting), soporte, operación en la nube y mejora continua de la Plataforma, de acuerdo con las instrucciones del Responsable y el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes.

2. Marco legal aplicable

El tratamiento de datos personales realizado a través de la Plataforma se rige, entre otras normas, por: (i) las disposiciones constitucionales sobre protección de datos personales; (ii) la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos personales y hábeas data; (iii) los decretos reglamentarios correspondientes; (iv) las instrucciones, circulares y lineamientos de la autoridad de protección de datos competente; (v) la normativa sobre mensajes de datos y comercio electrónico, para efectos de la aceptación electrónica; y (vi) las normas civiles y comerciales aplicables a la relación contractual y al uso de la Plataforma.

3. Definiciones

Titular: persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Datos personales: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural.

Datos sensibles: datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación.

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento.

Plataforma: entorno inmersivo gamificado de formación en seguridad vial, junto con sus componentes de analítica, contenidos, cuentas y servicios asociados.

4. Naturaleza de la Plataforma y alcance del servicio

La Plataforma corresponde a un entorno digital de formación y sensibilización en seguridad vial, con experiencias 3D interactivas y contenidos pedagógicos gamificados. Su finalidad es educativa y preventiva, orientada al fortalecimiento de la cultura vial y a la reducción del riesgo de siniestros, sin que constituya un servicio de autoridad de tránsito, ni sustituya controles oficiales, trámites, comparendos, ni la atención de emergencias.

En desarrollo del contrato de prestación de servicios, la Plataforma contempla, entre otros, los siguientes componentes:

1. Habilitación de un entorno inmersivo (metaverso) con escenarios urbanos realistas.
2. Acceso individual mediante usuario y contraseña.
3. Rutas de entrenamiento y certificación con módulos formativos y emisión de insignias o constancias digitales.
4. Componente de analítica y tablero de control (dashboard) para el seguimiento institucional.
5. Soporte y mesa de ayuda.
6. Infraestructura cloud (computación en la nube) para asegurar disponibilidad durante la vigencia contractual.

5. Datos personales objeto de tratamiento

En aplicación del principio de minimización, la Plataforma recolecta y trata únicamente los datos necesarios para su operación y para el cumplimiento de finalidades educativas, de certificación, analítica de uso y seguridad de la información. Dependiendo de las funcionalidades habilitadas, se podrán tratar:

- **Datos de identificación y contacto:** nombres y apellidos; tipo y número de documento; correo electrónico; número de celular (si aplica).
- **Datos de cuenta y autenticación:** usuario, credenciales cifradas o hasheadas, preguntas de seguridad (si se implementan), registros de inicio de sesión.

- **Datos académicos y operativos del proceso formativo:** módulos visitados, progreso, tiempos de permanencia, resultados de evaluaciones, insignias o certificaciones obtenidas.
- **Datos técnicos y de navegación:** dirección IP, fechas y horas de acceso, tipo de dispositivo, sistema operativo, navegador, identificadores de sesión, registros (logs) de eventos.
- **Datos de retroalimentación:** encuestas de satisfacción, comentarios u observaciones que el usuario remita voluntariamente.
- **Datos sensibles (eventuales):** únicamente cuando una actividad lo requiera y siempre de manera opcional, explícita e informada; su no suministro no implicará la pérdida de acceso general a la Plataforma, salvo que sean indispensables para la finalidad específica de dicha actividad.

La Plataforma no requiere, por regla general, captura o almacenamiento de imagen ni voz del usuario; el acceso se realiza mediante avatares y elementos gráficos propios del entorno. Si en el futuro se habilitan funcionalidades que impliquen captura de imagen o voz, se informará previamente al Titular y se solicitará la autorización correspondiente.

6. Finalidades del tratamiento

Los datos personales se tratan para las siguientes finalidades, conforme a la autorización del Titular y a la relación jurídica con el Responsable:

7. Gestión de registro, autenticación y administración de cuentas de usuario.
8. Prestación del servicio educativo y de entrenamiento en la Plataforma (acceso a escenarios, contenidos y actividades).
9. Seguimiento del proceso formativo y emisión de constancias, insignias o certificaciones digitales cuando aplique.
10. Análítica de uso, medición de adopción y generación de informes consolidados y agregados para la toma de decisiones institucionales y mejora continua.
11. Soporte técnico, atención de requerimientos y comunicaciones operativas (mantenimientos, cambios, avisos y recordatorios).
12. Seguridad de la información, gestión de incidentes, prevención de fraude y protección de la Plataforma.
13. Cumplimiento de obligaciones legales, contractuales, auditorías y requerimientos de autoridad competente.

7. Autorización y base jurídica

El tratamiento de datos personales se fundamenta en la autorización previa, expresa e informada del Titular, otorgada mediante aceptación electrónica de la presente Política y Condiciones de Uso, sin perjuicio de otras bases jurídicas aplicables (cumplimiento de una relación contractual, obligaciones legales y, cuando corresponda, interés legítimo en la seguridad de la información).

El Titular podrá revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente. La revocatoria no tendrá efectos retroactivos sobre tratamientos realizados de manera lícita antes de la solicitud.

8. Tratamiento de datos de niñas, niños y adolescentes

Cuando la Plataforma se dirija o habilite para el uso de niñas, niños y adolescentes, el tratamiento se realizará atendiendo el interés superior del menor y sus derechos prevalentes. En los casos en que se requiera registro y tratamiento de datos personales de menores, se exigirá autorización del representante legal, en los términos de la normativa aplicable.

9. Derechos del Titular y procedimiento para ejercerlos

El Titular podrá ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización, ser informado sobre el uso de los datos, presentar quejas ante la autoridad competente, revocar la autorización y solicitar la supresión de la información cuando sea procedente.

Para ejercer sus derechos o radicar PQRS relacionadas con datos personales, el Titular podrá contactar al Responsable a través de los canales oficiales publicados en la Plataforma. El Responsable dará trámite a las consultas y reclamos en los términos previstos en la normativa de protección de datos personales aplicable.

10. Encargados, transmisión y transferencias nacionales o internacionales

Para la operación de la Plataforma, el Responsable y/o el Encargado podrán vincular subencargados o proveedores (por ejemplo, infraestructura cloud, analítica, soporte) que actuarán bajo acuerdos que garanticen confidencialidad, seguridad y limitación a las finalidades autorizadas.

Si por razones de infraestructura tecnológica se requiere la transmisión o transferencia de datos a terceros ubicados fuera del país, se adoptarán las salvaguardas contractuales y técnicas exigidas por la normativa aplicable, y se informará al Titular cuando sea requerido.

11. Medidas de seguridad de la información

El Responsable y el Encargado implementan medidas técnicas, administrativas y organizativas razonables y proporcionales para proteger los datos personales, tales como: cifrado de comunicaciones (HTTPS),

control de accesos, gestión de credenciales, registros de actividad, copias de seguridad cuando aplique, y buenas prácticas de desarrollo seguro, conforme al principio de mínimo privilegio.

12. Conservación y eliminación de la información

Los datos personales se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para cumplir las finalidades descritas, la vigencia contractual y las obligaciones legales aplicables. Finalizado dicho término, los datos identificables serán suprimidos o anonimizados, según corresponda, y se conservarán únicamente métricas o estadísticas en forma agregada, anonimizadas o seudonimizadas para fines de reporte y auditoría.

13. Cookies y tecnologías similares

La Plataforma puede utilizar cookies, almacenamiento local o tecnologías similares estrictamente necesarias para: (i) mantener la sesión; (ii) recordar preferencias; (iii) prevenir fraude y reforzar la seguridad; y (iv) elaborar estadísticas de uso. Cuando se usen cookies no esenciales, se habilitarán mecanismos de información y gestión de preferencias conforme a la normativa aplicable.

14. Modificaciones de la Política

El Responsable podrá modificar la presente Política y Condiciones de Uso para ajustarlas a cambios normativos, operativos o tecnológicos. Las modificaciones se informarán a través de la Plataforma y, cuando sea pertinente, se solicitará nuevamente la aceptación del usuario.

CONDICIONES DE USO

15. Aceptación y carácter vinculante

Al acceder, registrarse o utilizar la Plataforma, el usuario declara que ha leído, entendido y aceptado la presente Política de Privacidad y Condiciones de Uso, las cuales constituyen un acuerdo vinculante entre el usuario y el Responsable, sin perjuicio de las obligaciones contractuales entre Responsable y Encargado. La aceptación se realiza mediante mecanismo electrónico (por ejemplo, casilla de verificación y/o botón de “Acepto”).

16. Requisitos de uso y cuenta

El usuario se obliga a: (i) suministrar información veraz y actualizada; (ii) custodiar sus credenciales y no compartirlas; (iii) notificar cualquier uso no autorizado de su cuenta; y (iv) utilizar la Plataforma

únicamente para fines lícitos y coherentes con su finalidad educativa y preventiva. El Responsable podrá suspender o cancelar cuentas ante usos indebidos o riesgos de seguridad.

17. Finalidad educativa y limitación de alcance

La Plataforma es un entorno educativo y de sensibilización en seguridad vial. No presta servicios de autoridad de tránsito, no sustituye la capacitación oficial exigida por la ley, ni reemplaza las líneas de emergencia o la atención institucional ante siniestros. En caso de emergencia, el usuario deberá comunicarse con las líneas oficiales correspondientes o acudir a las autoridades competentes.

18. Reglas de conducta y usos prohibidos

Queda prohibido, entre otros:

- Usar la Plataforma para fines fraudulentos, ilegales o contrarios a la moral y el orden público.
- Acosar, amenazar, discriminar, difamar o vulnerar derechos de terceros.
- Publicar, cargar o intentar ingresar datos personales de terceros sin autorización.
- Intentar vulnerar la seguridad de la Plataforma (hacking, explotación de vulnerabilidades, ingeniería inversa, scraping no autorizado).
- Interferir con la disponibilidad del servicio, introducir malware o realizar ataques de denegación de servicio.
- Copiar, reproducir, distribuir o explotar comercialmente los contenidos o el software, salvo autorización expresa por escrito del titular de los derechos.

19. Propiedad intelectual

Los contenidos, diseños, modelos 3D, marcas, signos distintivos, software, guiones, evaluaciones, material pedagógico y demás activos disponibles en la Plataforma se encuentran protegidos por las normas de propiedad intelectual y pertenecen al Responsable, al Encargado y/o a sus licenciantes, según corresponda.

Se otorga al usuario una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para acceder y usar la Plataforma con fines personales y no comerciales, durante el tiempo de habilitación de su cuenta.

20. Disponibilidad, mantenimiento y cambios

La Plataforma puede experimentar mantenimientos programados, actualizaciones, mejoras o interrupciones temporales por fallas técnicas, indisponibilidad de terceros o eventos de fuerza mayor o caso fortuito. El Responsable y el Encargado procurarán niveles razonables de disponibilidad, sin garantizar continuidad ininterrumpida.

21. Soporte

Los canales de soporte técnico serán los publicados dentro de la Plataforma. El usuario deberá seguir las instrucciones de soporte y aportar la información básica requerida para la atención del requerimiento.

22. Limitación de responsabilidad

La Plataforma se proporciona “tal cual” y “según disponibilidad”, para fines educativos y preventivos. En consecuencia: (i) el Responsable y el Encargado no garantizan resultados específicos en la reducción de siniestros; (ii) el usuario asume la responsabilidad por las decisiones que adopte con base en los contenidos; y (iii) no habrá responsabilidad por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de oportunidad, salvo dolo o culpa grave en los términos legales.

23. Suspensión y terminación de acceso

El Responsable podrá suspender temporalmente o terminar el acceso del usuario, sin perjuicio de otras acciones, cuando: (i) se verifique incumplimiento de estas Condiciones; (ii) existan indicios de uso fraudulento; (iii) se presenten riesgos de seguridad; o (iv) lo exija una autoridad competente.

24. Notificaciones

Las notificaciones relacionadas con el uso de la Plataforma podrán realizarse a través de la misma, por correo electrónico o por los medios de contacto suministrados por el usuario. Para comunicaciones formales del Responsable, se utilizarán los datos de contacto oficiales publicados en la Plataforma.

25. Ley aplicable y solución de controversias

La presente Política y Condiciones de Uso se rigen por las leyes nacionales aplicables al Responsable. Las diferencias que surjan con ocasión del uso de la Plataforma se procurarán resolver de manera directa y amigable; de no ser posible, se someterán a los jueces competentes del domicilio del Responsable, sin perjuicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos permitidos por la ley.

26. Texto sugerido de aceptación (casilla de verificación / botón “Acepto”)

“Declaro que he leído y acepto la Política de Privacidad y las Condiciones de Uso de la Plataforma de Formación en Seguridad Vial. Autorizo el tratamiento de mis datos personales para las finalidades educativas, operativas, de certificación y analítica descritas, incluyendo datos sensibles únicamente cuando se me soliciten de forma explícita y opcional. Conozco mis derechos sobre mis datos personales y los canales de contacto para ejercerlos.”